

Chapitre 4 : Les pilotes invisibles de l'action publique

Le désarroi du politique ?

Dominique Lorrain

DANS **GOUVERNER PAR LES INSTRUMENTS 2005** , PAGES 163 À 197
ÉDITIONS **PRESSES DE SCIENCES Po**

ISBN 9782724609493

DOI 10.3917/scpo.lasco.2005.01.0163

Date de mise en ligne : 01/04/2010

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://shs.cairn.info/gouverner-par-les-instruments--9782724609492-page-163?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur [cairn.info/copyright](https://shs.cairn.info/gouverner-par-les-instruments--9782724609492-page-163?lang=fr).

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

Chapitre 4

LES PILOTES INVISIBLES DE L'ACTION PUBLIQUE LE DÉSARROI DU POLITIQUE ?¹

Dominique LORRAIN

Dans un beau livre, *Tentation de la haute mer*, le directeur du musée de la Marine de Paris présente les grandes découvertes maritimes qui ont contribué à l'exploration du monde [Bellec, 1992]. Cette histoire peut sembler bien éloignée des réflexions sur le gouvernement des hommes, et pourtant ces deux objets se croisent à plus d'un titre. Pas de voyage au long cours sans développements techniques : le gouvernail d'étambot, les portulans, la boussole et plus tard le sextant pour le calcul des longitudes. Pas de voyages non plus sans financement et une stabilité des engagements. Ce sont des opérations énormes par les capitaux mobilisés. Elles requièrent de la préparation et des appuis solides ; depuis les origines, elles mélangent intérêts publics et privés. Le voyage aux Indes durait trois ans ; ce fut aussi la durée moyenne des expéditions de Bougainville, Cook, La Pérouse. Leur suivi financier a nécessité des progrès dans les écritures comptables.

Si nous introduisons ce texte par ce rappel maritime, c'est parce qu'il y a plus d'un parallèle à faire avec l'action collective et la gestion publique. Cette histoire des découvertes nous rappelle d'abord que le développement des techniques fut tout aussi important pour le résultat

1. Outre des échanges avec les éditeurs de ce livre, ce texte doit beaucoup aux discussions que nous avons eues à l'EHESS sur « l'esprit gestionnaire » lors d'un séminaire assuré avec Jean Lojkin et Albert Ogien ; mes remerciements vont aussi à Daniel Benamouzig pour ses commentaires stimulants.

que l'engagement de quelques souverains et les figures de découvreurs-aventuriers. Traduit dans la gestion publique, cela nous invite à regarder les dispositifs d'action dans leur matérialité, ce qui recouvre tant leurs propriétés physiques que les catégories et les formats qu'ils véhiculent. Dans un débat plus général sur le rôle de l'acteur, cela conduit à soutenir que l'histoire des instruments explique autant celle des intentions, que les dispositifs d'action ont été aussi décisifs que le projet.

L'autre raison de ce rappel maritime réside dans le fait que l'action publique nous fait très souvent penser à la marine à voile avant le calcul des longitudes et l'usage des *pilot charts*. Les candidats à l'émigration partaient d'un port d'Europe en direction de Boston ou de New York et ils pouvaient accoster à Savannah ou Charleston. Un pilotage incertain, un coup de vent expliquaient ces mille miles de décalage qui faisaient bifurquer des destins individuels. Aujourd'hui, malgré l'usage du chiffre, la puissance des ordinateurs, un appareillage statistique complet, une pratique budgétaire ancienne, sur de grandes questions l'État nous semble bien aveugle et le réel lui échappe. Notre hypothèse est que cette perte de maîtrise tient moins d'une démission, ou d'une corruption des idéaux [Meny, 1992] que d'une insuffisante maîtrise des pilotes de l'action publique.

Force est de reconnaître que les sciences sociales se sont trop peu concentrées pour le moment sur l'étude de ces dispositifs fins, techniques et peu visibles. La sociologie politique s'est longtemps intéressée aux institutions de pouvoir et aux acteurs, aux classes sociales et à leurs conflits [Mendras et Forsé, 1978] ; le rappel par Henri Mendras des conditions du mouvement social selon Touraine est exemplaire de cette vision [Mendras, 2002]. La sociologie politique a consacré une grande attention à ce qui est visible, à ce qui change dans une société et relève du mouvement. Elle s'est penchée sur les acteurs, leurs stratégies et leurs « bonnes raisons » d'agir. Inversement, elle n'a pas assez pris en compte toute la part de l'action collective formatée par des dispositifs existants. Certes, on peut suivre Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès dans l'introduction de ce livre pour dire que Max Weber et ses travaux sur la rationalisation du travail d'État et que Michel Foucault et ses études des dispositifs de gouvernabilité ont tracé un tel projet. C'est exact, mais leur projet ne fut pas repris à la hauteur de ce qui a changé dans le monde d'aujourd'hui.

Tout d'abord, les dispositifs d'action se sont considérablement enrichis et complexifiés sans que l'on tire les conséquences des effets que

ces trames complexes pouvaient avoir sur le comportement de l'acteur. Plus de lois, plus de règlements, plus de circulaires ; les différentes commissions de simplification administrative régulièrement créées en donnent la mesure. Ce registre classique de l'action s'est vu complété par une multiplication des standards et des normes. C'est un phénomène général. Dans l'ordre politique, les élus, autrefois en prise directe, ont cédé la place aux experts, comme dans l'entreprise avec le passage des entrepreneurs de Schumpeter aux managers de Burnham.

En outre, tous ces artefacts ne font que refléter un autre changement de grande portée : la technicisation du monde moderne [Roqueplo, 1993]. Elle se manifeste par la modification de l'environnement dans lequel nous évoluons et par la multiplication des objets qui participent à l'action : robots, protocoles de calcul, etc. Dans un monde technologique et scientifique, il est de plus en plus souvent fait appel à des justifications scientifiques : le calcul, la mesure, etc. Le changement tient à leur nombre, à leur emprise qui augmente. Il tient aussi au fait qu'ils incorporent de plus en plus de travail humain. On peut ainsi suivre le point de vue développé depuis longtemps par Callon et Latour, selon lequel les objets techniques représentent souvent des acteurs à part entière [Callon et Latour, 1991].

Enfin, bien peu, aussi, ont prêté attention aux remarques latérales de Braudel sur le poids des routines [Braudel, 1985] ou ont suivi la piste incrémentale proposée par North et les néo-institutionnalistes [North, 1990], selon laquelle les « institutions » se construisent bien plus par ajouts et adaptations à la marge que par grandes ruptures (guerre, révolutions). Ceci nous invite à explorer la piste du temps long et à accorder de l'importance au travail silencieux de la société sur elle-même.

Notre hypothèse consiste dans le fait que l'action collective se trouve largement formatée par des dispositifs sociotechniques qui ne relèvent pas uniquement de la couche visible des grandes lois et des institutions : catégories juridiques, normes techniques, protocoles de calcul, ratios d'équilibre financier, etc. Ces pilotes invisibles de l'action sont des adjuvants nécessaires à l'action. On ne peut penser les questions de coordination de l'action sans les introduire.

Or, chacun de ces dispositifs a sa propre histoire. Il condense, dans sa forme et les solutions qu'il induit, un état des rapports sociaux, une certaine vision d'un problème. Ensuite, il va poursuivre sa trajectoire pour devenir un protocole automatisé puis naturalisé que l'on va finir par oublier. Autrement dit, ces instruments, élaborés suivant des logiques particulières, selon des temporalités spécifiques, s'appliquent, se

généralisent et deviennent naturels. Ils font partie intégrante de l'action. On cesse de réfléchir aux implicites qu'ils contiennent et aux effets qu'ils produisent. Les acteurs leur ont délégué de manière consciente ou non, une grande partie de l'action. Ces dispositifs prolongent, précisent et rendent possible l'action. Ces assistants des acteurs les rendent plus efficaces. Mais, dans le même temps, ceci s'obtient au prix d'une réduction des marges de jeu.

Cette entrée conduit à traiter autrement les questions de changement social, de gouvernement et de pilotage de l'action collective. Le déplacement que nous entrevoyons se fait à plusieurs niveaux. Il s'agit de regarder autrement ce qui participe à l'action de gouverner et ne plus seulement s'arrêter à l'étude des lois. Il faut regarder plus finement les choses et s'intéresser à ces dispositifs en détail en considérant qu'ils relèvent peu ou prou de trois ordres : règles de droit, normes techniques et catégories comptables. Ce faisant, nous introduisons une complexité plus grande qui explique plusieurs phénomènes. Premièrement, ces pilotes mobilisent des disciplines différentes ; ceci explique peut-être que la jonction ne se fasse pas aisément entre les juristes, les comptables et les ingénieurs. Deuxièmement, ils s'élaborent, vivent et se transforment selon des temporalités de long terme, voire de très long terme. Ce n'est sans doute pas par hasard si Robert Castel commence le premier chapitre des *Métamorphoses de la question sociale* en remontant au Moyen Âge [Castel, 1995]. Le décalage nécessaire de cet horizon par rapport au court terme des sociétés de démocratie et de communication introduit une véritable difficulté d'appréhension. Qui se souvient des débats de la fin du XIX^e siècle et de leur sens ?

Ce texte propose une démonstration à partir d'un objet que nous connaissons bien, le travail municipal et les systèmes techniques urbains, même si ce raisonnement peut s'appliquer à de nombreux autres domaines. Il débute par une histoire de longue durée du travail municipal qui vise à montrer l'essor des instruments dans l'action publique, puis il présente trois pilotes – juridiques, techniques et comptables – qui contribuent à organiser les services d'eau. Puis, nous revenons aux questions introductives. Que nous donne à voir sur l'action collective et celle du politique cet élargissement des objets ? À quelles conditions le travail du politique pourrait-il sortir du désenchantement pour redevenir en prise sur le monde ?

La statistique est la science de l'État. Fondée au XVII^e siècle afin d'en accompagner le développement, ses instruments n'ont cessé

de se multiplier [...]. Aujourd'hui nous sommes couverts des chiffres [...]. Tout se compte, se mesure.

F. Ewald, *Enjeux*, décembre 1998, p. 129.

Si nous ouvrons les yeux sur le monde qui nous entoure, nous voyons que tout autour de nous, notre *Umwelt*, porte la marque des activités techniques de l'homme : non seulement les villes, mais les campagnes, les forêts, les rivières [...]. De même dans notre entourage immédiat [...], les innombrables objets que nous utilisons [...], certains nous relient à de vastes réseaux d'infrastructures. L'empreinte de la technique est devenue omniprésente au sein du milieu qui tout « naturellement » nous entoure. C'est en ce sens que l'on peut, me semble-t-il, parler de techno-nature. P. Roqueplo, « Climats sous surveillance », *Economica*, 1993, p. 266.

La nature concrète où nous vivons [...] en tant que techno-nature [...] est le fruit d'un labeur séculaire et doit être interprétée comme le grand texte où se sont exprimés les rapports sociaux et les luttes qui, depuis des siècles, divisent le travail des hommes.

P. Roqueplo, *Science et Technologies*, p. 44-48/262

— La multiplication des instruments dans le travail municipal

Il y a un siècle, en 1900, lorsqu'un problème survient dans la ville de Lorient, le maire réunit le conseil municipal² ; il expose la situation, les élus débattent et ils délibèrent pour prendre une décision. S'ils ont besoin d'un complément d'information, une commission est nommée, souvent composée de trois membres, et un ou deux mois plus tard, elle revient devant le conseil. Elle expose le résultat de son enquête et une décision est prise. Cette séquence d'action, accordant un rôle central au politique local, s'applique aux affaires sociales, aux droits à construire, à la gestion des employés communaux.

Le lieu principal des décisions est alors le conseil municipal. Il se réunit très souvent, trente fois par an, à propos de tout ; on y débat longtemps ; les conseillers rentrent dans les détails. Rétrospectivement,

2. Cette partie est fondée sur une monographie que nous avons faite sur l'histoire de cette mairie [Lorrain, 1992].

cette prééminence accordée au conseil s'explique par l'absence d'autres dispositifs de préparation : formes organisationnelles et instruments du travail municipal.

Le maire n'est épaulé que par deux puis trois adjoints. Avant 1897, il n'existe pas de commission municipale permanente et pendant longtemps leur rôle est limité, faute d'élus impliqués. Les services municipaux restent à l'état embryonnaire. En 1904, la mairie compte 147 personnes avec comme grands postes l'octroi et la police ; les services administratifs ont 15 agents (ils seront 18 en 1937) et les services techniques pas plus de 12 (ils seront 26 en 1937). Les autres agents relèvent des « services spéciaux et auxiliaires » ; ils ne travaillent pas à temps plein, loin s'en faut ; ils sont mal payés. D'un point de vue organisationnel, la mairie est encore dans un état peu structuré. Seuls émergent comme points fixes le secrétaire général et le maire. Le premier possède des connaissances en droit et il veille au respect des écritures comptables publiques ; il prépare le budget, instruit les principales affaires et travaille directement avec le maire. Ce dernier est le seul personnage politique à ressortir. Il vient chaque jour en mairie, suit tous les dossiers. Plusieurs maires seront députés.

Les normes techniques, les règles qui aujourd'hui codifient des pans entiers de l'action publique n'existent pas. Dans le social comme dans la gestion du personnel, il n'existe pas de règlements ou de statuts, pas plus qu'il n'existe de plan d'urbanisme. Un principe individuel caractérise totalement la manière de travailler. La mairie traite de cas singuliers. La ville veut recruter un emploi de gardien de musée, il faut que le conseil décide des critères de qualification recherchés, du niveau d'indice et des conditions de retraite. Elle réagit aux problèmes qui lui sont soumis et essaie de les régler avec humanité et bon sens. C'est particulièrement vrai pour ses interventions sociales, l'aide aux veuves, aux chômeurs, aux nécessiteux, aux vieillards. Elle traite ces cas de détresse individuelle, comme le ferait un conseil de famille et elle se réfère à ce qui a déjà été décidé en de semblables occasions. La moindre décision ouvre la porte à une discussion, où il va être question du cas singulier traité et des principes généraux à respecter. Ce sont les années de l'enfance de l'action publique locale.

Ce type de fonctionnement va se modifier après la Première Guerre mondiale. Cette mairie sort de la gestion en bon père de famille, avec son principe individuel et réactif, pour élaborer des règles de fonctionnement. Le travail du conseil municipal est désormais préparé grâce aux commissions et aux adjoints. De nouvelles commissions sont créées en

1912 ; les premières commissions extra-municipales apparaissent en 1919. En 1925, le nombre d'adjoints passe de trois à cinq. Le changement est également manifeste dans l'organisation des services. Cette même année, les élus réorganisent les services techniques et nomment un ingénieur à leur tête. Avec toutes ces modifications, le conseil gagne en efficacité. À partir de 1919 et jusqu'en 1983, il tiendra invariablement douze séances par an, malgré des situations exceptionnelles : crise de 1929, Seconde Guerre mondiale, reconstruction d'une ville détruite par les bombardements.

On assiste aussi à l'instauration de règles : normes et règlements. La mairie commence à codifier des pans entiers de ses domaines d'action. Elle ne le fait pas seule, car au même moment, d'autres mairies dans le pays rencontrent les mêmes problèmes, engagent la même réflexion et mettent au point des esquisses de solutions. En outre, la période se trouve indiscutablement marquée par une intervention grandissante de l'État (Bourjol, 1975). Dans un numéro spécial sur l'histoire des mairies, Dumons et Pollet rappellent que « la légitimation du pouvoir local républicain repose largement sur sa capacité à montrer qu'il assume ses responsabilités de gestionnaire en parfaite symbiose avec l'État, dans une forme légale rationnelle de plus en plus technicienne » [Dumons et Pollet, 2001]. Pour les services aux chômeurs et l'action sociale, par exemple, il y a étatisation selon une forme originale, dans laquelle l'État apporte un financement tout en laissant aux collectivités locales l'attribution des aides [Barros, 2001]. L'État finance en introduisant des critères. Certains permettent aux communes de mieux définir les ayants droit et les aides, d'autres permettent de calculer le montant apporté par l'État, en fonction de la situation économique et financière de la commune.

La relation interpersonnelle n'est donc plus le seul principe explicatif du fonctionnement interne, même si elle reste encore présente. Un processus s'est mis en marche dont on voit l'aboutissement plus tard : en 1952 pour la gestion du personnel avec la promulgation d'un premier statut général, vers 1960 pour les affaires sociales. On observe un glissement dans le mode de traitement des affaires. Le conseil se réfère de plus en plus à des protocoles existants pour prendre des décisions. La marge d'indétermination se réduit. Certaines questions appellent des réponses automatiques, car elles entrent dans des cadres préétablis. Ceci s'observe par les références qui sont faites à ces protocoles, lors des débats, et se mesure par une accélération des prises de décision dans le travail municipal. Le conseil se réunit moins souvent, il traite un plus grand nombre d'affaires. Jusqu'en 1954, le conseil traite en moyenne 31 dossiers par

séance, ensuite ce nombre passe à 55. L'ordre du jour est aussi mieux maîtrisé. En 1895, le conseil a traité en moyenne 25 affaires par séance, mais seules 8 d'entre elles étaient inscrites à l'ordre du jour ; l'agenda n'est maîtrisé qu'au tiers. De 1904 à 1954, l'ordre du jour va être maîtrisé à 72 % et de 1965 à 1988, il l'est à 86 %. En 1988, les 55 dossiers examinés par séance étaient tous planifiés.

Elles sont loin, les années 1884-1897, où le conseil tout entier débattait du bien fondé d'une acquisition foncière, du financement d'un pavage de trottoir et de l'opportunité d'une demande de contribution aux riverains, puisqu'ils seraient les principaux bénéficiaires de la plus-value créée. À cette époque, le corpus réglementaire et normatif restait imparfaitement développé. Donc, de nombreux problèmes survenaient dans un champ réglementaire non cadastré ; la règle restait à construire. En ce temps de l'enfance de la règle, les élus devaient décider au regard de catégories plus générales d'égalité des droits, de justice. Ils se référaient à ce que d'autres villes avaient déjà fait. Les élus pour décider ne s'appuyaient pas sur un protocole prêt à l'emploi. Ils devaient consacrer une réelle attention aux cas à traiter. En contrepartie, ils avaient un réel pouvoir et les habitants de la ville avaient le sentiment que l'action du politique avait été déterminante dans l'amélioration de leur situation personnelle.

La suite nous est connue. Les domaines d'action des municipalités ne vont cesser de s'étendre. Les effectifs vont croître et la spécialisation organisationnelle va s'accroître dans les services comme à l'extérieur avec le développement de structures paramunicipales : associations, sociétés d'économie mixte et opérateurs de réseaux. La production de normes et de règles entamées au lendemain de la Grande Guerre va s'amplifier. Si le principe individuel reste actif, c'est plus dans l'écoute des gens et de leurs problèmes que dans la manière de les traiter.

Cette prolifération des instruments entraîne plusieurs conséquences :

- Chaque instrument, chaque règle a sa propre logique et une histoire qui souvent s'étend sur du long terme avant d'atteindre une forme stabilisée. Mais, dans l'action, l'instrument seul n'existe pas. Il s'inscrit dans un dispositif plus large à géométrie variable qui le complète et le conforte. Parfois, les règles sont réunies dans un code (code de l'urbanisme, code des communes).

- Pour ces raisons, les décideurs d'aujourd'hui ont rarement une vue d'ensemble d'un dispositif et des instruments pilotes. Ils ont largement perdu le sens politique des origines et des raisons qui ont présidé à

l'élaboration des instruments, dans la forme qu'on leur connaît. Autrement dit, nous pouvons poser comme premier résultat que cette complexité entraîne une perte du sens.

– La règle marque un processus de simplification du réel, car l'acteur agissant ne peut tout conserver de la diversité des situations singulières. La possibilité d'agir nécessite le passage par une forme abstraite. Cette opération relève d'un principe de clôture, entraîne un gommage du passé et des situations individuelles. Ceci explique une tension entre les individus et les règles.

– L'homme politique y a perdu du pouvoir direct. Dans la plupart des situations, il existe un protocole prêt à l'emploi. À la limite, le citoyen peut faire l'économie du détour par le politique en s'adressant directement à l'expert pour qu'on lui explique et applique ses droits.

– S'il existe presque toujours une solution à un problème particulier, parfois il en existe plusieurs. De sorte que l'homme politique n'est pas certain que la solution qu'il envisage soit recevable en droit. Il s'expose au rejet des contrôleurs (invisibles) : rejet du paiement d'un fournisseur, rejet de l'emploi créé, rejet de la demande de subvention.

– Parfois, il y a pire. Le trop grand nombre de règles peut générer des effets pervers, créer des injustices dans le traitement de cas individuels proches, que la règle va traiter selon des modalités différentes. On retrouve ici l'« effet papillon » des physiciens, appliqué aux questions politiques et sociales : petits écarts au point de départ et amplification. Ces écarts accentués par les règles ont un effet dévastateur ; ils créent un sentiment d'injustice. Il faudrait ici rentrer en détail dans la mécanique de traitement des cas individuels et se concentrer sur les seuils. Quelles sont les conséquences d'une faible variation de situations personnelles ? On travaille spontanément avec des fonctions linéaires ; il serait utile de représenter graphiquement la dérivée aux points sensibles de la courbe. Elle montrerait sans doute des situations individuelles très proches au voisinage du seuil qui divergent en fonction du traitement apporté.

– Cette complexité rend les institutions publiques aveugles, et il semblerait que le degré de cécité augmente avec la taille, malgré des tentatives régulières de simplification.

Cette séquence explique très largement ce que nous voyons tous les jours : la critique de la lourdeur bureaucratique, la mise en cause du politique. Les élus ne produisent plus toute la règle. Elle leur échappe, vers le haut avec le droit européen et vers le bas, car l'application à des

cas concrets se trouve enchâssée dans un corpus existant, complexe, dont ils n'ont qu'une incomplète connaissance. L'histoire des réseaux techniques que nous allons parcourir maintenant en est une parfaite illustration. On y trouve les trois grandes familles de pilotes – un corpus juridique, des normes techniques et des règles comptables. Chacune s'est développée selon ses propres raisons, souvent sur du long terme. En fin de parcours, leur assemblage produit un dispositif doté d'une grande cohérence.

— Règles de droit³

Lorsqu'en février 1778, les frères Perrier obtiennent des lettres patentes du roi Louis XVI pour une distribution d'eau potable à Paris, le système reste encore fruste. Ils doivent réaliser des machines élévatoires de l'eau de Seine, installer sous les rues des tuyaux de distribution et des regards. À partir de ces points, les ménages les plus aisés et disposant d'un réservoir dans leur logement seront approvisionnés par des porteurs d'eau ; pour les plus modestes, il est prévu une implantation de fontaines de distribution. On est encore très loin du service universel. La différence n'est pas seulement technique, elle tient aussi à la mise au point d'un corpus juridique.

La qualification de service public

Au début du XIX^e siècle, plusieurs décisions de justice (ordonnance Delorme de 1835, arrêt Delalain de 1850) établissent que la distribution d'eau potable relève du service public. Cette notion sera précisée par l'arrêt Blanco de 1878, que beaucoup de juristes placent au fondement de la notion : « En matière de responsabilité, le commissaire du gouvernement montra “que le service public, activité administrative d'intérêt général, appelait un régime juridique spécifique et ne pouvait être soumis aux règles du Code civil”. » [Auby et Ducos-Ader, 1975, p. 24.] Restaient encore à préciser les choses.

Cette qualification se fait en plusieurs étapes, sur plus d'un demi-siècle et par différents chemins. Elle passe par les tribunaux judiciaires qui, saisis d'une plainte d'un particulier, la rejettent car n'étant pas de

3. Dans cette partie, nous suivons principalement la démonstration établie par Stéphane Duroy dans sa thèse de droit public consacrée à la distribution d'eau potable [Duroy, 1996]. Pour une récente synthèse, voir Le Chatelier [2003].

leur ressort. Autre voie, lorsqu'il faut qualifier la distribution organisée par une municipalité. Pour le ministère des Finances, cette activité tarifée ressort d'une activité commerciale comme une autre et se trouve soumise à la patente. Pour le Conseil d'État, il s'agit d'une activité de service public, visant un objectif de salubrité, gratuit pour la partie des bornes fontaines, et non d'un acte de commerce. Ces principes furent posés en 1877 par trois arrêts – ville de Poitiers, de Blois, de Carpentras –, puis ville de Lille en 1878 [Duroy, 1996, p. 19]. Mais la notion reste incertaine. Entre 1830 et 1900, sur deux cents arrêts relatifs à la distribution d'eau potable examinés par Duroy, seuls quatorze qualifient cette activité de service public.

La question est aussi celle du champ d'application. « Si la fourniture d'eau [...] par le biais de fontaines et de bornes fontaines est qualifiée de façon assez générale par le juge de service public, la fourniture d'eau au domicile des particuliers [...] est au contraire parfois, expressément qualifiée de service privé. » [Duroy, 1996, p. 28.] On peut y voir un effet de l'histoire longue. Sous l'Ancien Régime, les distributions d'eau à domicile étaient concédées par privilège royal [Goubert, 1986, p. 31]. Ensuite, ces privilèges ont été transmis, de sorte que les décisions de justice ont continué de qualifier ces eaux à domicile d'activité privée ; comme le dit Duroy, « ces concessions particulières ont “enfermé” la distribution d'eau à domicile dans une logique de privilège parfaitement étrangère à l'idée de service public » [Duroy, 1996, p. 30].

C'est à la fin du XIX^e siècle que s'impose l'idée d'une eau en abondance. Le mouvement hygiéniste y contribuera largement, même si une comparaison avec ce qui se fait en Angleterre, en Allemagne et en Europe du Nord souligne bien le retard français dans la prise de conscience du lien entre santé publique et eau potable comme dans sa traduction en politiques publiques. En 1802, la consommation ne dépasse pas cinq litres par jour et par habitant à Paris, tandis qu'un responsable des travaux fixe les besoins à sept litres ! Ce chiffre sera encore la norme vers 1820. Ce n'est qu'à partir de 1860 que les hygiénistes fixent ce minimum par tête autour de cent litres. Ce changement des normes de consommation va conduire à requalifier le système juridique. Le système des bornes fontaines était adéquat à une économie de faible consommation ; l'eau à domicile implique un tout autre cadre et l'élargissement du service public à ce qui était autrefois qualifié de privé.

Il n'est pas sans intérêt de relever ici l'influence du modèle électrique qui, à l'origine, distinguait le service public de distribution pour

l'éclairage des rues et le service privé pour la distribution à domicile. Les décisions du Conseil d'État vont les réunir dans une même conception du service public. Le secteur de l'eau va suivre le même cheminement. Mais, comme le montre le suivi de la jurisprudence par Duroy, le chemin sera long, parfois tortueux.

Il faut attendre une circulaire de 1934, pour qu'une représentation unique du service d'eau potable finisse par s'imposer, témoignant des transformations des modes de vie. « La conception même des services d'eau potable s'est progressivement modifiée. À l'origine, il avait paru suffisant, pour les nécessités de l'hygiène, de ne livrer l'eau qu'à un certain nombre de bornes-fontaines. Mais, l'expérience acquise a conduit à dépasser ce stade [...]. Le progrès désirable n'est véritablement obtenu que lorsque tous les habitants peuvent disposer de l'eau à domicile⁴. »

Service public industriel et commercial

Pour arriver au paysage stabilisé que nous connaissons, quelques repères marquants devront encore être édifiés, en particulier la possibilité d'avoir un service public organisé selon des principes industriels et commerciaux, ce qui revient à combiner une économie de marché à une organisation de droit public : a) un financement par les redevances des usagers ; b) l'application de règles comptables permettant d'enregistrer toutes les charges afférant au service ; c) l'obligation d'avoir un budget équilibré en dépenses et en recettes.

On trouve au départ l'arrêt fondateur Société commerciale de l'Ouest africain du 22 janvier 1921, plus connu sous le nom de « bac d'Eloka » ; il contribue à distinguer le service public d'une activité industrielle et commerciale. Dans ce cas d'espèce, le Conseil d'État rejette la responsabilité publique au motif que le bac d'Eloka exerce une activité commerciale ordinaire. « Ne seront services publics que ceux organisés par l'État ou l'un de ses démembrements en vue d'accomplir un acte normal de sa fonction pour atteindre son but naturel. » Il définit ainsi un service public « par nature ». Cette jurisprudence fera sentir ses effets quelques années plus tard dans le secteur de l'eau. « Le Conseil d'État qualifie pour la première fois une distribution d'eau en régie de service industriel. » Il est considéré que l'opérateur (la régie) « exploite le service

4. Circulaire du 25 octobre 1934, portant instruction d'ensemble au sujet de l'alimentation en eau potable des communes. JO du 28 octobre 1934, p. 10799, cité par Duroy [1996, p. 35].

[...] dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire » [Long, 1999, p. 223]. Cette décision rend donc compétente l'autorité judiciaire (et non les tribunaux administratifs) pour le règlement d'un litige.

Mais, un autre problème se pose alors. Si cette activité en régie est qualifiée de SPIC, elle devient une activité commerciale et s'applique le régime fiscal de la patente. Nous avons vu que des arrêts de 1877 et de 1878 avaient exonéré les régies de distribution d'eau de la patente, bien qu'elles tirent leurs revenus de la vente de l'eau, car elles s'inscrivaient dans le prolongement des activités de l'Institution municipale. Cette exceptionnalité sera maintenue en s'appuyant sur un raisonnement de l'époque selon lequel « les services changent de nature selon qu'ils sont assurés par l'administration ou par des concessionnaires ». La distinction sera confirmée en 1921 par l'arrêt « ville de Troyes » qui intervient quelques mois après l'arrêt du bac d'Eloka. Duroy cite la longue liste des décisions de justice sur laquelle s'appuie cet arrêt : 1891, 1908, 1911, 1913, et la *Revue des concessions*, 1906. Ceci veut dire qu'entre le Second Empire et la Première Guerre mondiale, une série de décisions établissent deux régimes selon la nature de l'opérateur du service d'eau : régime administratif et exonération de la patente lorsque le service est en régie, régime commercial, qualification de SPIC, paiement de la patente lorsque le service est assuré par une société privée.

À partir de 1928, « la jurisprudence, la doctrine et les textes concourent à faire de la distribution d'eau, assurée en régie ou concédée, un service public industriel et commercial ». Mais il faudra encore près de trente ans pour que cette clarification se fasse. C'est seulement en 1956 que l'arrêt Union syndicale des industries aéronautiques énonce l'argument qui deviendra classique : « Eu égard à son objet et aux conditions de fonctionnement, la régie des eaux présente le caractère d'un service public industriel. » [Duroy, 1996, p. 47.]

La domanialité publique

Voilà une autre construction juridique qui peut sembler abstraite, mais qui se trouve au cœur même de l'organisation des services d'eau. L'occupation du domaine public fonde un monopole de fait car l'opérateur du réseau « doit nécessairement emprunter la voie publique par ses canalisations », selon les termes d'un arrêt Raynaud de juin 1926. L'argument est intéressant car, en d'autres pays, les économistes justifient le monopole à partir des coûts fixes élevés et des actifs non redéployables (*sunk costs*).

Cette occupation du domaine public rend aussi « naturelle la compétence communale ». On voit bien ici comment fonctionne une dépendance. Beaucoup se joue au commencement, au moment de l'énoncé de premiers principes supérieurs. L'entrée à partir du droit conduit, par la domanialité, à justifier les communes, et ensuite le système se renforce autour de cette architecture institutionnelle. Une entrée à partir d'un corpus économique conduit à s'interroger sur la pertinence du choix communal et aboutit à un autre découpage. Les Anglais ont opté, dans les années 1970, pour un niveau d'organisation régional en avançant la notion économique d'optimum. Pour eux, les communes n'ont pas la bonne taille pour traiter des questions d'eau ; elles doivent l'être à un niveau régional calé sur les bassins hydrologiques.

Telle est donc la conception juridique française en matière de service public industriel et commercial. Entre les premières définitions du service public au milieu du XIX^e siècle et un arrêt de 1956 qui précise les critères, un siècle se sera écoulé. Sur ce temps long, les acteurs oublient une partie des justifications de toute la construction. Après tout, il n'existe pas de loi naturelle qui permette d'affirmer que ces activités relèvent du service public tout en devant respecter des règles commerciales, l'équilibre budgétaire, le financement par un tarif... Ceci résulte d'une longue élaboration jurisprudentielle où le croisement des cas d'espèces et des décisions déjà prises permet de construire une doctrine. Mais ce qui nous apparaît *a posteriori* comme un ensemble cohérent et stabilisé l'était moins pour les acteurs pendant le processus. Ce caractère contingent des solutions adoptées ressort clairement, dès lors que l'on regarde les choix faits par d'autres en Europe.

- Le tarif calculé à partir des consommations mesurées par un compteur ne fut pas le choix des Anglais. Le paiement de l'eau était assis chez eux sur la base fiscale des propriétés.

- Le principe d'équilibre au sein de chaque secteur est un choix inverse de celui fait par les Allemands. Leurs entreprises municipales (*Stadtwerke*) pratiquent des péréquations entre services bénéficiaires (distribution électrique, gaz et eau potable) et celui des transports, déficitaire. C'est un point central qui relève d'un régime fiscal spécifique ; en effet, dans un régime ordinaire, les bénéfices des branches en excédent devraient supporter l'impôt et seule la part nette serait à la discrétion du gouvernement local pour abonder tel ou tel budget. Afin de préserver leur système de péréquation, les juristes allemands ont construit un régime exceptionnel du droit commun pour ce type d'activité. La péréquation peut se faire directement de service à service, en échap-

pant à la fiscalité générale. Autrement dit, ils ont clairement assumé leur préférence pour un régime public et ils ont construit les instruments qui ont rendu cela possible.

— Normes techniques

Déterminer la bonne dimension des réseaux d'évacuation des eaux pluviales fut une préoccupation centrale au début de l'histoire des villes. Aujourd'hui, les choix faits par les ingénieurs peuvent reposer sur une quantité impressionnante d'observations (la métrologie). Mais, au milieu du XIX^e siècle, rien de tout cela n'existait. Il fallut donc « mathématiser le monde », pour reprendre une expression d'Albert Ogien : observer, mesurer, abstraire en courbes, mettre en formule, tester localement, corriger. Dans le long chapitre qu'il consacre à la mise au point de la formule rationnelle et sur lequel nous nous appuyons ici, Konstantinos Chatzis rappelle l'état de la question aux États-Unis, en 1850 : « Aucune mesure sur les débits traversant les collecteurs n'avaient jamais été faite jusqu'alors et le seul "principe" reconnu consistait à construire des tuyaux suffisamment larges, capables d'accueillir à des fins de nettoyage des égoutiers armés de pioches et d'étais. » [Chatzis, 2000, p. 88.]

Pendant près d'un demi-siècle, des ingénieurs de plusieurs pays vont travailler à mettre au point une formule mathématique permettant de calculer la taille des ouvrages. Puis une formule simple et efficace va s'imposer : une formule à trois variables. On peut parler de pilote invisible, car elle va être utilisée dans le monde entier pour calculer la taille des ouvrages : petite formule, grands effets. Et comme nous le verrons dans le cas de la France, un tel usage extensif n'a pas fait seulement que guider l'action, il empêcha aussi de se tourner vers d'autres solutions.

Cette histoire débute, lorsque l'évacuation des eaux pluviales devient une préoccupation nouvelle dans les grandes villes. En 1848, Londres se dote d'une Metropolitan Commission of Sewers. Paris a un projet d'assainissement, en 1854. Brooklyn est la première ville américaine à s'équiper d'un assainissement [Tarr, 1984]. Les ingénieurs cherchent alors une solution automatique dans son fonctionnement (l'égout gravitaire) et dont la mise en œuvre requiert le minimum d'implication des habitants concernés ; l'égout se construit sous les voiries, dans le domaine public, évitant ainsi l'accord des propriétaires.

La première rationalisation concerne la pluie. Dès le XVII^e siècle, on enregistre des mesures quotidiennes dont sont déduites des valeurs

moyennes. Puis le dispositif se précise ; on note « la quantité d'eau tombée et les heures du début et de fin de l'averse » [Chatzis, 2000, p. 66]. Il faudra un certain temps pour passer clairement à la notion d'intensité. Les exemples donnés par Chatzis datent de 1850 pour un rapport en France, de 1878 pour un document publié aux États-Unis. Suivent différentes tentatives de « mise en équation d'une loi de la pluie ». Elles débutent aux États-Unis à partir d'une relation simple d'intensité exprimée en *inches* par heure. Puis la diffusion progressive de pluviomètres enregistreurs, à partir des années 1880, va permettre d'accumuler les données et d'affiner les équations. La courbe de Talbot de type « $y = a/(t + b)$ » fera fortune dans l'hydrologie⁵. Ce travail de mesure aboutira en 1920 à un nouveau progrès dans la connaissance avec des courbes intensité, durée et fréquence, calculées pour des intervalles de temps et pour des intensités maximales moyennes.

Un deuxième effort de rationalisation intervient pour construire un ouvrage. « Quelle pluie choisir pour le dimensionnement des ouvrages afin d'assurer une protection raisonnable ? » Vers 1850, lorsque commencent ces travaux, on raisonne sur une protection absolue avec les conséquences que l'on peut imaginer sur le surdimensionnement des ouvrages. Puis, vers 1892, les ingénieurs vont distinguer les « pluies rares » (fréquence de cent ans) des pluies « ordinaires » dont la fréquence est de trois à quatre ans. Pour la première fois est appliqué un raisonnement de risque probabiliste qui met en rapport le coût supplémentaire d'un dimensionnement des ouvrages à la fréquence d'une pluie et la valeur des dégâts occasionnés.

L'étape suivante consiste à pouvoir passer d'un volume de pluie à un débit d'évacuation dans un réseau de collecteurs. L'enjeu pratique étant de calculer la taille des émissaires compte tenu du régime des pluies, en volume et en intensité, de la surface assainie, du taux d'imperméabilisation, de la pente des réseaux. Les choix à faire sont importants et irréversibles, et chacun admet qu'ils ne peuvent être laissés dans chaque ville à la discrétion d'un ingénieur municipal. Tout l'effort des ingénieurs va être d'aboutir à une formule générale permettant de déduire la taille des émissaires et dépendant le moins possible des conditions locales : une formule rationnelle, Saint-Graal des ingénieurs hydrauliciens.

5. *Y* exprime l'intensité des précipitations en *inches* par heure, *t* est le temps de l'averse, *a* et *b* sont les paramètres pour les précipitations rares et les précipitations fréquentes.

Si on en croit Chatzis, c'est à Londres en 1852 que se font les premiers travaux qui calculent le diamètre d'une canalisation en fonction de la surface à assainir, ce qui fait intervenir la nature de l'urbanisation, et la pente. Puis viendra une seconde série de travaux en 1857. Dans les deux cas, les ingénieurs établissent leurs calculs à partir d'une valeur moyenne de pluie tombée. De ce côté de la Manche, l'approche du problème est résolument empirique et se fonde sur des observations.

Plus déductive est l'approche adoptée par les ingénieurs français. La réflexion débute à Paris, en 1854, par un mémoire du préfet Haussmann au Conseil de la ville. Elle est prolongée par les travaux de Jules Dupuit. Le véritable apport viendra d'un autre ingénieur, Belgrand, qui reprend le travail de Dupuit. Il observe empiriquement que le temps d'écoulement des eaux « est au moins sept fois plus grand que la durée de la pluie ». Il en déduit que l'on pourrait réduire au tiers au plus les dimensions données par la formule de Dupuit. Toujours par déduction, il montre le caractère absurde d'une détermination de la taille des égouts en fonction de la surface urbanisée car les parties les plus éloignées du réseau principal « ne participent pas au débit de pointe » ; leur apport arrive à l'exutoire, une fois l'orage terminé. En introduisant ainsi la surface et une hypothèse sur la vitesse d'écoulement, il montre que la totalité d'un bassin doit être prise en compte jusqu'à une longueur de l'ordre de huit kilomètres [Chatzis, 2000, p. 85].

Les Anglais poursuivent dans une voie plus expérimentale à partir de « mesures et d'observations ». Elles permettront à un ingénieur suisse, Bürkli-Ziegler, d'établir en 1880 une formule : $Q/r = 0.51 \sqrt[4]{S/A}$ ⁶. Des travaux nombreux viseront à ajuster la formule à chaque situation locale en faisant jouer un coefficient C. Les ingénieurs américains vont rapidement utiliser la formule de Bürkli-Ziegler. Puis, ils développent leurs propres observations.

En 1886, à l'occasion du congrès de l'American Society of Civil Engineers, un certain capitaine Hoxie va proposer de prendre en compte des cas de débordements pour des réseaux qui avaient été dimensionnés à partir des formules précédentes. Il introduit deux idées nouvelles : la fluctuation de l'intensité au cours de l'averse, le débit de pointe dans les collecteurs. Ces idées exposées alors de manière littéraire seront mises en équation quelques années plus tard par Kuichling. Il aboutit en 1889

6. Débit à évacuer en litre par secondes = Q ; pluie tombée = r ; surface assainie en hectares = A ; pente en millièmes = S ; un coefficient local = C.

à une « mathématisation de l'évacuation passée à la postérité sous le nom de méthode rationnelle : $Q = CAr^7$ ».

La suite de cette histoire sera marquée, quelques années encore, par une opposition entre les méthodes empiriques et la méthode rationnelle. Une stabilisation définitive va intervenir vers 1909, lorsqu'un ingénieur affine le coefficient C de la formule rationnelle en faisant intervenir le stockage (sur la surface et dans les canalisations). Ce faisant, il en conforte la puissance. La contribution de cette formule rationnelle ainsi affinée « sera déterminante pour l'avenir » ; elle s'imposera « partout dans le monde et pratiquement jusqu'à nos jours » [Chatzis, 2000, p. 105]. À partir de 1910, les praticiens de l'assainissement s'y rallient dans leur quasi-totalité.

En France, ces travaux vont être prolongés par la formule de l'ingénieur Caquot. Jeune ingénieur au service des Ponts et Chaussées avant la Première Guerre mondiale, « il avait conçu et réalisé en partie le réseau d'égouts de Troyes » [Dupuy et Knaebel, 1982]. En 1941, il fait une communication à l'académie des Sciences. Après la Seconde Guerre mondiale, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme constitue une commission pour établir une normalisation. La commission va reprendre la formule Caquot en la codifiant et le ministère publiera la circulaire n° 1333 du 22 février 1949. « Diffusée à trente mille exemplaires, elle devient l'outil indispensable de tous ceux qui construisent » [Chatzis, 2000, p. 108]. Pendant trente ans, cette circulaire va fixer la doctrine technique en matière d'évacuation des eaux pluviales. Et ses effets concrets vont être considérables, car dans le centralisme de l'époque, le ministère lie l'obtention des subventions d'État, qui elles-mêmes commandent les prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations, au respect de la circulaire.

La formule Caquot clôt le débat en France, en mathématisant le problème et en donnant une portée universelle au calcul des ouvrages. Elle s'applique aux villes comme au milieu rural. Mais, sans le dire, cette formule éloigne du débat toutes les questions préalables : faut-il partout un tout-à-l'égout collectif ? La France ne conçoit d'autre solution à l'évacuation des eaux pluviales, puis des eaux usées, que par le tout-à-l'égout qui collecte et déverse en aval. Or, la solution se discute pour les

7. Q est le débit maximal, C est le coefficient d'imperméabilisation, A la surface drainées en acres et r l'intensité maximale de la pluie correspondant au temps de concentration pour le bassin (inches par heures) [Chatzis, 2000, p. 99].

bourgs et les villages si on considère les coûts d'investissement et de maintenance. Pourtant, une autre technique, celle de l'assainissement individuel, fonctionne à grande échelle au Japon et dès le début des années 1980 de nombreuses voix se font entendre en France pour en demander l'usage dans certains espaces⁸.

Dans un texte plus récent, Chatzis et Dupuy expliquent que la circulaire conduisait à des solutions techniques coûteuses. « Applying standards contained in the 1949 circular would have meant construction of huge downstream drainage mains, with diameters of up 4m. » [Chatzis et Dupuy, 2000.] Une circulaire de 1969 va réviser deux points de la circulaire Caquot : l'émissaire souterrain et la protection de la pluie décennale. La prise en compte des coûts, une attention plus grande aux questions d'environnement conduisent le ministère de l'Équipement à s'intéresser à d'autres techniques : bassins de retenue, assainissement individuel⁹.

Est-on pour autant sorti du sentier de dépendance ? Ce n'est pas certain. Dans un récent article, deux auteurs montrent qu'en matière d'assainissement, l'optimisation des ouvrages a conduit à développer des systèmes de gestion automatisée qu'ils définissent comme : « Un ensemble comprenant des modèles des phénomènes en cause, des systèmes informatiques, des capteurs pour mesurer les paramètres importants, des actionneurs à l'intérieur du réseau, un système de transmission à distance des informations, un central de supervision, et des moyens humains pour faire fonctionner l'ensemble de ces systèmes. » [Deutsch et Vullierme, 2003.]

La multiplication des capteurs, les progrès de l'électronique et de l'informatique ont rendu possible ce type d'automate qui aurait fait rêver les « fondateurs » de 1880. À partir de là, ils esquissent un futur possible de généralisation de ce type d'instrument d'aide à la décision par l'intégration des instruments de pilotage d'autres réseaux techniques grâce aux systèmes d'information géographique (SIG). « L'intégration des aspects politiques, institutionnels, voire sociaux, est recherchée à travers des méthodes multicritères et des outils d'encadrement du processus de décision. »

Utopie technicienne ou extension nouvelle de l'esprit gestionnaire ? De la formule Bürkli-Ziegler de 1880 au SIG d'une grande métropole au

8. Voir le programme de recherche « Eau dans la ville » du ministère de l'Équipement, Plan urbain, et les travaux de Daniel Faudry.

9. Instructions ministérielles de 1977 ; voir aussi les circulaires et instructions qui font suite à la loi sur l'eau de 1992, pour l'assainissement individuel.

début du XXI^e siècle, court un même procédé de rationalisation des faits locaux et d'aide à la décision. Ce pilote invisible permet d'agir ; souvent il évite des erreurs aux conséquences terribles, mais c'est aussi au prix d'une perte de choix du décideur politique. Ignorant de l'amont, il naturalise ces protocoles. Avec le temps, tous les présupposés des modèles, tous les choix implicites et les options exclues disparaissent du débat. Ne reste visible qu'une solution rationnelle.

— Catégories comptables

Les grands réseaux techniques représentent des investissements très importants. Mettre au point des méthodes de financement stables et légittimes s'avère stratégique. Et pour être légitime, il en faut passer par des techniques d'inscription comptable des charges qui permettront de déterminer des tarifs. Donc, au départ, se trouve la question universelle : il faut mesurer.

Si la comptabilité, par certains aspects, semble être une opération neutre – compter, ajouter des objets – c'est aussi une opération de classement à portée bien plus riche, comme le montrent amplement les travaux récents de sociologie économique¹⁰. Classer suppose d'avoir produit des catégories générales qui elles-mêmes reflètent une vision des relations sociales et du temps. Une fois organisées et déployées dans le temps, ces catégories comptables acquièrent une autonomie et produisent des effets à leur tour. Elles contribuent à fabriquer une représentation du monde réel – un monde construit qui devient la base à partir de laquelle les décisions se prennent [Fourquet, 1980]. Comme pour les autres instruments, les acteurs les utilisent en oubliant les choix qu'ils incorporent et les effets que cela peut avoir sur leur perception du monde. Là aussi, il s'agit d'une très ancienne histoire.

Mesurer des coûts, justifier des prix

Au commencement, l'action publique locale fonctionne sur un principe institutionnel simple que l'on pourrait qualifier de « tous sous un même toit ». Toutes les activités se trouvent englobées dans l'institution municipale et ventilées entre directions et bureaux ; nul n'est constitué

10. Voir les travaux récents d'Ève Chapiello, ceux de Laurent Thévenot et ses « formats d'information ». Les publications de la revue Comptabilité-Contrôle-Audit, ceux de la revue anglaise Accounting, Organizations and Society.

en être juridique indépendant. C'est seulement en 1955 que la loi crée des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; son application sera lente. Les activités sont retracées par le Budget ; les recettes viennent de l'impôt. Ces impôts servent à financer indistinctement le fonctionnement de la mairie comme ses investissements.

Les régies de distribution d'eau potable enregistrent leurs coûts d'exploitation directs : main-d'œuvre, énergie, fournitures et petits équipement, produits chimiques. Les autres charges – les locaux, les frais de gestion – se trouvent partagées avec le reste des services ; les acteurs n'en n'ont pas connaissance et selon les villes, une contribution forfaitaire peut être demandée à la régie. Ces procédés comptables qui ne retracent qu'une partie des coûts se traduisent par des prix bas. Mais, il y a un problème. Les équipements neufs ont été financés par l'impôt. Avec le temps, ils subissent une usure technique ; les pannes et les incidents sur le réseau augmentent ; il faut donc entretenir, mener des politiques de maintenance. Comment les financer ? La comptabilité privée a réglé cette question par la technique des amortissements qui s'interprète comme l'inscription d'une charge calculée en fonction de la durée de vie de l'équipement. L'écriture d'amortissements augmente les coûts et donc les prix, mais c'est la condition qui permet aux opérateurs de maintenir en état leur système technique. Pendant très longtemps, les régies publiques n'ont pas fonctionné en appliquant ce principe d'amortissement bien que de nombreuses instructions ministérielles aient recommandé de les pratiquer. Ces règles seront actualisées par une instruction dite M49 qui prévoit l'inscription des charges partagées et l'écriture des amortissements. Comme le montrent les rapports de la Cour des comptes de 1969, 1976 et même de 2003, les pratiques changeront avec une très grande lenteur [Guerin-Schneider et Lorrain, 2003]. À cela d'abord une raison politique simple : les maires ont fait des prix bas un critère de leur bonne gestion.

On peut aussi y voir un effet des catégories comptables sur les comportements des acteurs. Si la comptabilité publique utilise un compte qui enregistre les opérations d'une année (le budget équivalent du compte de résultat des entreprises), elle n'introduit pas de compte de patrimoine qui retrace les avoirs et les dettes de l'acteur depuis son origine. La comptabilité publique n'a pas de bilan ; elle s'organise entre une section de fonctionnement et une section d'investissement. Donc la question de la valeur d'un patrimoine et de son maintien n'émerge pas spontanément. L'implicite de cette manière de tenir les comptes semble dire : puisque ces biens sont à tous (des biens publics), pourquoi devrait-on y introduire une logique de l'acteur autonome qui compte et mesure ce qu'il possède. On

fait des investissements avec les impôts de tous. Et, s'il faut faire de nouveaux investissements, alors la contribution de tous (l'impôt) sera mobilisée pour élever le patrimoine commun. Selon cette philosophie, l'indépendance comptable ne fait pas sens ; pas plus que cette idée qu'il faut dégager des recettes d'avance pour parer au renouvellement. Les gestionnaires publics considèrent avoir devant eux d'un côté la recette des impôts et de l'autre un ensemble de besoins à satisfaire¹¹. Pendant longtemps, ils ne voyaient pas pourquoi un effort supplémentaire serait demandé pour couvrir une dépense future. Dans leur esprit, quand le problème se posera, il sera temps de trouver la recette. Les autorités chinoises qui se trouvent confrontées à la réforme de leur comptabilité publique ont une jolie formule pour présenter leurs entreprises publiques : « elles mangent à la grande marmite commune » [Eyraud, 2003].

Mais, le problème est que la marmite n'est pas toujours remplie comme il faut, au moment où l'acteur veut y puiser. Confrontés à d'autres besoins que ceux des services en réseaux, les élus ont souvent retardé les dépenses d'investissement, reculé le moment des hausses de prix. Si bien que lorsqu'il fallut faire de nouveaux investissements, ils se sont rendu compte qu'ils ne disposaient pas de recettes propres ; il leur fallait emprunter et reporter mathématiquement la charge dans les impôts locaux et les tarifs. Beaucoup ont préféré faire appel à des opérateurs privés qui, outre leurs moyens techniques, disposaient de réserves financières leur permettant de ne pas répercuter brutalement les investissements dans les tarifs. C'est une histoire quasiment universelle, sauf en Allemagne et dans les pays d'Europe du Nord. Elle explique largement l'expansion des firmes privées.

Cette représentation des échanges et les techniques comptables se sont donc traduites par des politiques de sous-tarification et de sous-investissement. Leurs conséquences particulièrement dramatiques dans les pays émergents ont conduit sous l'égide des institutions internationales de développement à une réforme des systèmes comptables [Lorrain, 2003] :

- autonomie. L'opérateur de réseau doit être constitué en acteur disposant de la personnalité légale et financière. Il doit pouvoir tenir sa propre comptabilité et conduire sa politique.

11. À nouveau, les documents comptables traduisent cette vision. Un conseil municipal vote un budget primitif, il est toujours complété par un budget supplémentaire. Plus tard, lorsque toutes les écritures sont effectuées, un compte administratif est produit.

– coût total (*full cost pricing*). Les prix doivent s'établir à un niveau qui équilibre tous les coûts : coûts d'exploitation, service de la dette, amortissements, provision de remplacement de long terme, coûts administratifs de planification et de régulation.

Ces notions peuvent sembler nouvelles dans la gestion publique, mais elles ne font qu'y projeter des principes en vigueur dans les firmes privées depuis leur origine. L'éloignement physique des unités de production et d'exploitation (les *business units*) par rapport au centre a favorisé l'autonomie juridique et la mise au point d'instruments de *reporting* comme d'instruments comptables *ad hoc*. À l'inverse, on observera que les élus avec leurs régies se trouvaient dans une autre situation : la proximité physique, le fait de pouvoir constater *de visu* ne les incita pas à mettre au point des instruments formels. Dans son histoire des chemins de fer aux États-Unis, Alfred Chandler ne nous dit pas autre chose, en montrant comment l'expansion spatiale des réseaux, d'abord à échelle d'un État, puis dans une interconnexion plus large pour aboutir au *coast to coast*, a rendu obsolète un circuit d'information simple fondé sur un rapport de l'agent de base à la direction, médiatisé par un seul échelon. La complexité des opérations appelait de nouveaux instruments ; ils seront à la base de l'entreprise multidivisionnelle qui sépare chaque entité, les traite comme une firme autonome et organise la remontée des informations sur le centre [Chandler, 1977].

Quant aux règles comptables, les firmes ont eu depuis toujours de bonnes raisons de prendre en compte tous les coûts et de ne pas sous-tarifier : a) elles doivent dégager des bénéfices et servir des dividendes à leurs actionnaires ; b) les charges viennent en déduction de recettes et donc si elles n'étaient pas passées en écriture cela se traduirait par une hausse des bénéfices soumis eux même à l'impôt sur les sociétés ; c) enfin les charges d'amortissement et de provision pour renouvellement ont un avantage particulier, elles ne correspondent pas à des dépenses effectives. Dans un principe de prudence, l'acteur qui sait que son bien s'use et qu'il devra le remplacer, inscrit chaque année une charge. Mais il n'est pas obligé de la dépenser dans l'exploitation où elle a été générée. La somme des amortissements, des provisions et bien sûr des bénéfices après impôts constituent la marge de jeu immédiate de la firme ; en comptabilité, on la définit comme le *cash flow*. Dans cette écriture comptable, centrale dans l'économie de la firme, les exploitants ont trouvé une recette libre qui leur donnait une force de frappe pour se développer.

La provision « verte »

Parmi les techniques comptables, la provision pour renouvellement est sans doute la plus originale, la plus sensible car enfin dans quelle activité humaine les acteurs écrivent aujourd'hui des charges pour une dépense qui surviendra dans trente ? Quarante ? Cinquante ans ? Examinons rapidement les débats autour de cette provision que nous appelons aussi la provision « verte » car elle exprime comptablement la prise en compte d'un développement durable.

Dans le cadre des affermagés (mode dominant du secteur), où les investissements sont supportés par les collectivités locales, ces dernières ont voulu avoir une maîtrise de la provision. Une récente révision du cahier des charges de l'affermage a été l'occasion de clarifier les notions. Ce travail précis, très technique et connu des seuls experts permet de bien faire ressortir les conceptions de l'action qui se trouvent incorporées dans le choix de telle ou telle option comptable [Association des maires de France, 2001].

Première option, la collectivité n'inclut pas les dépenses de renouvellement dans le contrat, ni dans les prix. Elle travaille selon une formule de *débours réel*, ce qui revient à dire que la dépense sera effectuée lorsque l'incident surviendra et qu'elle sera couverte, soit par une hausse du tarif, soit par une contribution du budget général. Dans cette solution, la collectivité manifeste sa volonté de ne payer qu'une dépense certaine qu'elle constatera *a posteriori*. On reste à un prix qui incorpore les coûts directs et les amortissements.

Deuxième option, la collectivité prévoit de grosses dépenses dont on est certain qu'elles se produiront, sans parvenir à en déterminer ni le moment ni le montant exact. Elle passe en écriture des provisions pour renouvellement qui s'ajoutent aux coûts directs et aux amortissements. Deux modalités pratiques peuvent ensuite être distinguées :

Dans le cas d'un *compte de renouvellement*, la collectivité et l'opérateur déterminent un montant fixe de travaux. Ce compte fait l'objet d'un suivi et d'un ajustement périodique entre les provisions versées et les investissements réalisés. Mais il ne protège pas la collectivité de l'accident important dont la réparation entraînerait des dépenses supérieures aux sommes disponibles dans le « compte » ; dans ce cas, elle devrait mobiliser de nouvelles recettes.

L'autre solution est celle de la *garantie de renouvellement* ; par cette inscription, l'opérateur s'engage à faire face aux dépenses, quel que soit

leur montant. Du point de vue de la collectivité, cela revient à dire cette fois : « nous plaçons, par-dessus tout, la sécurité technique, économique et tarifaire du service, en nous garantissant ; et nous acceptons pour cela de forfaitiser » [SPDE, 1997]. Cette fois, la collectivité évite les aléas en les transférant sur l'opérateur et elle connaît par ailleurs le montant de la dépense, puisque la provision revient à calculer une dépense *a priori*.

Il est une troisième option. Pour la protection de certains aléas, la collectivité choisit une *assurance de renouvellement*. On suit cette fois une philosophie assurancielle qui entraîne plusieurs conséquences : a) le risque est incorporé dans les coûts ; b) si le risque survient, il incombe automatiquement à l'opérateur ; c) si le risque ne s'est pas produit en fin de contrat, la provision reste au bénéfice de l'opérateur. Comme dans la « garantie de renouvellement » précédente, l'opérateur couvre les risques mais il ne s'agit plus d'un problème qui surviendra avec certitude sans que l'on puisse en fixer le moment ; cette fois l'incident peut ne pas survenir. Ressort de cette philosophie d'action, l'obligation d'*after care* instaurée pour les décharges de déchets. Après l'arrêt de l'exploitation, l'opérateur est tenu de veiller au respect de normes et de remédier aux problèmes d'environnement tant que la décharge n'est pas totalement inerte.

Si on résume, l'inscription des charges relève de trois niveaux, chacun d'entre eux fonctionne sur un horizon temporel et incorpore un point de vue : des dépenses certaines et immédiates, des dépenses certaines à moyen terme et des dépenses probables à un horizon lointain :

- Le niveau le plus simple incorpore les dépenses d'exploitation effectives dans le cadre d'une annuité. Tous les acteurs le font ; les acteurs publics ont eu tendance à s'arrêter là. On peut parler de prix de niveau 1.

- Puis, les coûts peuvent intégrer les amortissements du matériel et des équipements ; on travaille sur un horizon de trois à dix ans. La comptabilité privée a parfaitement normalisé les durées appliquées selon la nature du bien ; les comptables publics ont eu des réticences à s'engager dans cette voie. On aboutit à un prix de niveau 2.

- Il se trouve que les grands systèmes techniques sont formés d'objets dont la durée de vie dépasse et de loin l'horizon des dix ans. Il faut pourtant prévoir leur remplacement. La comptabilité privée inventée autour de l'économie des concessions a prévu des provisions pour renouvellement. Elles conduisent à des prix de niveau 3.

— Le désarroi du politique

Ainsi donc, il aura fallu environ plus d'un siècle pour que se mette en place un dispositif sociotechnique en matière d'eau et d'assainissement. Il va servir de matrice intellectuelle pour d'autres réseaux techniques urbains et d'ailleurs le même raisonnement pourrait s'appliquer à d'autres domaines d'action. Des clarifications juridiques, des choix techniques, des options comptables étendus sur des décennies ont permis de constituer un objet « dur », doté d'une forte cohérence, sur lequel il devient de plus en plus difficile d'agir. L'acteur se trouve assisté par un nombre croissant de pilotes.

Qu'apportent ces pilotes ? Comme la langue d'Ésope, ils ont une double dimension. Ils édictent des règles ; ils apportent une méthode de calcul ; ils permettent de formaliser le monde réel. Ce faisant, ils rendent les acteurs plus efficaces. Ils introduisent des principes de justice. Dans un monde où des intérêts divergents s'affrontent, ils permettent d'organiser les échanges en les fondant sur des principes acceptés par tous.

Mais il y a une contrepartie. Dans un champ étendu des possibles, ils expriment certains choix, donc, à terme, ils restreignent l'horizon des acteurs. Ils modifient le travail politique. Désormais, entre « le social » brut de décoffrage, débordant de passion et d'individualité et les institutions politiques, des filtres ont été mis en place. Ils procurent une plus grande efficacité, mais ils contribuent à dépolitiser les questions, à les rendre naturelles en leur ôtant une partie de leur charge politique. Ils ôtent au politique son rôle d'explication. Tout se passe comme si une fois adoptés, chacun de ces dispositifs devenait un algorithme inévitable, admis par tous : effet de cliquet, irréversibilité des choix qui expliquent une part de l'« impuissance » du politique. Autrement dit, avec le temps, les « pilotes » acquièrent une autonomie. Ils deviennent des pilotes automatiques. Les choix qu'ils portent et les solutions qui en découlent finissent par devenir naturels. On est dans le *sentier de dépendance*.

Ces instruments ont été élaborés sur la longue, voire très longue, durée. Leur construction combine des adaptations incrémentales et des bifurcations, des emprunts latéraux à d'autres domaines d'action et à d'autres pays. Tout ceci conduit à une *perte du sens* des origines.

On pourrait dire en généralisant, dans le monde de désordres et d'insécurité décrit par Hobbes, que les citoyens ont remis leur parcelle de pouvoir à une « forme » nouvelle : l'État. Au fondement de l'État, il y

a cette délégation des pouvoirs du peuple souverain. L'État en charge de la protection des biens et des personnes, de la justice, d'une certaine égalité entre tous élabore des droits, puis des mécanismes de mise en œuvre de ces droits. Avec le temps, les instruments deviennent plus nombreux, couvrent un champ toujours plus large et se complexifient. Le pouvoir n'est alors ni aux citoyens ni aux gouvernants, il a été incorporé dans ces instruments qui fonctionnent comme des systèmes techniques indépendants des acteurs. Nous avons perdu le sens de cette histoire, ce qui explique le *désarroi actuel du politique*.

Sentier de dépendance

Dans les exemples que nous avons traités, il est surprenant de voir combien les premiers choix, et combien l'énoncé au départ de quelques principes généraux ont fortement structuré la suite de l'histoire.

La domanialité publique, catégorie très ancienne, a pesé sur de nombreux choix. Tout d'abord, elle a légitimé le fait d'accorder l'usage du domaine public à un seul acteur et cela a conforté l'idée de monopole. En outre, la maîtrise du sol a rendu les communes incontournables comme autorités organisatrices ; ce faisant, on fermait l'option même d'une réflexion économique sur le « niveau optimal ». Si l'entrée juridique française explique le rôle des communes, l'Angleterre des années 1970 nous donne à voir qu'un autre registre d'argumentation à partir de l'économie et sa notion de niveau optimal, conduit à une autre solution. Le système s'est donc édifié en France à partir de quelques choix qui dérivent largement de l'approche très ancienne des juristes publicistes. On est bien dans un sentier de dépendance.

Autre exemple, avec l'interventionnisme public limité en France par le décret d'Allarde et la loi Le Chapelier de 1791 qui établissent le principe de liberté du commerce et de l'industrie. Au moment de leur conception, ces textes de la Révolution se situent dans un registre global et politique. Il s'agissait pour Le Chapelier et Torné (évêque constitutionnel du Cher sorti de l'oubli par Rosanvallon) de marquer la fin des corporations, des jurandes et de tous les corps intermédiaires pour que s'affirme « le face-à-face des individus et de l'État » [Rosanvallon, 2004]. Mais, en décalé de ce vigoureux débat politique, il y a aussi une composante économique. Le législateur définit les conditions d'une intervention publique en économie. Elle est possible pour ce qui relève du domaine administratif et pour les cas de défaillance de l'initiative privée [Auby et Ducos-Ader, 1975].

Un siècle plus tard, lorsque se développent les distributions d'eau potable, la présence de deux grandes compagnies privées, constituées en 1853 et 1880, ferme l'option d'une intervention pour cause de « défaillance » du secteur privé. Puis, à la fin des années 1920, la qualification de services industriels et commerciaux pour ces services bloque l'autre condition d'une interventionnisme public : avoir une qualification administrative. Les régies se sont donc développées en France à partir d'un principe de mise en équivalence avec les firmes privées. Elles ne pouvaient bénéficier de privilèges exorbitants car cela menaçait le principe supérieur fixé au début de la Révolution.

Ici, la dépendance prend une forme subtile. Le principe de liberté du commerce et de l'industrie n'interdit pas aux communes de fournir des services publics locaux, mais elle les limite à des domaines où le secteur privé est défaillant. Ce faisant, ce principe rappelé par le Conseil d'État, introduit un principe supérieur de mise en équivalence des deux modes d'organisation : la régie ou la concession. S'il y a sentier de dépendance, ce n'est pas tant par ce qui est prescrit par le texte que par le fait de rendre illégitime une équation totalement publique et d'organiser le secteur dans un cadre où cohabitent régies et concession. Or, d'autres choix étaient possibles, ce que montre à nouveau une comparaison internationale. Les Allemands, dès la fin du XIX^e siècle, ont posé pour équation de base que les biens publics relevaient d'une gestion publique et ils se sont tenus à ce choix. Ils ont régulièrement pris les mesures qui permettaient de moderniser et de garder leur système efficace, allant même jusqu'à introduire des règles exceptionnelles par rapport au droit commun. En France, la mise en équivalence des origines a fait que le secteur public local a perdu son autonomie intellectuelle ; les Français ne sont jamais revenus à l'équation allemande.

La formule Caquot est remarquable parce qu'elle fait sens en une seule équation. Elle arrive en France après la Seconde Guerre mondiale, au terme d'un énorme effort collectif et après une longue histoire. Cette formule exprime tout un effort de maîtrise de la nature et d'introduction de la rationalité. Comment ne pas la suivre ? De sorte que, pendant plus de trente ans, tous les ingénieurs urbains de France vont utiliser cette formule pour urbaniser le pays. Il faut attendre les années 1970 pour que la formule trouve ses limites. Des contraintes nouvelles ont conduit à s'intéresser à d'autres solutions techniques. La « dépendance » fonctionne selon un double registre. D'un côté, elle assiste les acteurs et les aide à construire sans risques. De l'autre, elle exclut des options qui en certaines situations seraient plus adaptées.

Les catégories générales de la comptabilité publique et de la comptabilité privée relèvent de deux logiques différentes quant à l'inscription des charges, à la vision du temps et des risques. Les notions d'amortissements et de provisions se sont rapidement imposées dans la comptabilité des compagnies de commerce [Goody, 1999 ; Lemarchand, 1993], puis à toutes les firmes privées. L'idée de déterminer une valeur de bilan et un résultat net allait de soi. Toute autre était, alors, la logique des acteurs publics. Leur vision était plutôt de satisfaire les besoins en justifiant les dépenses par des enregistrements précis. Ce n'est pas seulement une histoire française ; les mêmes principes ont produit les mêmes effets visibles dans les pays émergents et, en bout de chaîne, on peut en voir les conséquences sur la mesure des coûts, sur les politiques tarifaires. Ces catégories ont fonctionné longtemps. Tant que l'impôt était mobilisable, la politique de sous-tarification pouvait être maintenue. Dans un monde d'inspiration keynésienne, avec planification et un État organisateur, les comptables publics ont pu être réticents pour introduire des techniques d'enregistrement des coûts qu'ils croyaient inspirées de l'économie de la firme (le concurrent). La sortie du sentier devient possible, lorsque les budgets publics se tendent.

Perte de sens

La perte de sens vient du fait qu'un dispositif sociotechnique, permettant d'intervenir dans un domaine de l'action est formé par un grand nombre d'instruments qui relèvent de différents registres (politiques, juridiques, techniques) ayant chacun leur propre rythme et qui s'élaborent à partir d'influences multiples et parfois lointaines. Cela signifie qu'un acteur a rarement, au moment où les choses s'élaborent, une vue d'ensemble.

Le développement des règles du travail municipal s'est produit entre les années 1920 et 1950, pour ne plus s'arrêter. Ce fut un mélange d'initiatives locales, de coordinations régionales et d'interventions de l'État. Pour chaque domaine d'action, on pourrait détailler les moments forts, les jeux d'acteurs, les emprunts croisés. La qualification du service public en matière d'eau potable s'est accomplie entre les arrêts de 1877 et un texte de 1934 ; certaines des références sont allées puiser dans d'autres secteurs (l'électricité) ou en dehors du territoire métropolitain (les colonies). Le débat pour savoir comment combiner une activité commerciale et le service public a duré de 1877 à 1956. La mise au point de la « formule rationnelle » fut une œuvre de longue durée et

internationale. Les premiers travaux débutent vers 1850 ; le débat le plus intense aux États-Unis court de 1889 à 1910. Au total, deux générations d'ingénieurs, des deux côtés de l'Atlantique, auront planché sur la mise au point d'une formule. Les catégories comptables qui tardent à s'appliquer dans les régies municipales à la fin du XX^e siècle ont été élaborées par les marchands vénitiens au XVII^e siècle et les grandes compagnies de commerce un siècle plus tard.

Bref, ces constructions courent souvent sur plusieurs générations avant de se stabiliser. On illustre bien l'argument principal qui est de dire que des choix ont été faits hier et qu'aujourd'hui ils s'expriment non plus directement, mais par des architectures institutionnelles, des méthodes de calcul, des principes tarifaires.

Tout en bas, dans l'ordre du détail, nous avons pointé quelques-uns des curseurs techniques totalement invisibles, dont le réglage s'avère essentiel pour le résultat :

- le taux d'actualisation (et sa durée) utilisé pour un grand ouvrage change la valeur nette du projet ; selon le réglage du curseur qui exprime un pari sur le futur, une opération sera réalisable ou non ;

- les durées d'amortissement se traduisent dans des inscriptions de coûts¹² et, en bout de chaîne, par des tarifs payés par des acteurs ; d'ailleurs, si le coût n'était pas supporté par ceux qui consomment le bien « ici et maintenant », le problème se trouverait reporté sur la génération suivante car le bien s'use et il faudra le remplacer ;

- l'approche probabiliste des risques a conduit à retenir des pluies décennales pour concevoir les ouvrages d'eaux pluviales. Là aussi, le positionnement invisible du curseur est lourd de conséquences. Plus le temps appréhendé est long, plus la couverture de risques augmente et avec elle, les coûts d'investissement. Inversement, dans un souci de réduction des coûts immédiats, les décideurs peuvent très bien accepter des risques à moins de dix ans¹³.

Autrement dit, l'usage de techniques de mesure, l'introduction de protocoles de calcul peuvent être lus comme des méthodes d'intervention sur des problèmes d'action collective. Là où autrefois le politique agissait selon un registre politique et souvent passionnel, les instru-

12. Récemment, EDF a allongé la durée d'amortissement de ses centrales nucléaires, réduisant par là même sa charge annuelle et augmentant par effet mécanique son bénéfice.

13. Le même « curseur » en matière d'inondations ouvre ou ferme des terrains à l'urbanisation. Les récents événements qui se sont produits le long du Rhône, dans le Gard et l'Hérault en sont une illustration.

ments de mesure apportent une méthode pacifiée. Une fois la méthode construite, elle s'applique et elle justifie la solution. Ces instruments fonctionnent bien comme des assistants à la décision. Contrairement à ce que pensent certains critiques du développement de cet « esprit gestionnaire » [Ogien, 1995], la généralisation des techniques de mesure relève autant d'une préservation du politique que d'une extension du libéralisme.

Décalage des lieux de l'action

Classons les instruments disponibles sur deux axes. Celui des niveaux d'action distingue du plus visible à l'enfoui : les principes constitutionnels et les institutions, les grandes lois, les règlements, les circulaires, les normes techniques, les protocoles de calcul, et les standards. Ensuite intervient l'axe des temps. Il est souvent discontinu et combine des moments de brève intensité (mise en place et moments de crise) et des longues phases d'adaptation incrémentale. Cette simplification des possibles en quatre quadrants permet de visualiser le problème. Le politique continue à penser son action autour de ce qui est visible et peut se réaliser sur du moyen terme : le cadran (I). Il a plus de mal à intégrer le déplacement des lieux de l'action avec l'importance des cadrans (II) (III) et (IV).

Donnons-en un exemple récent. Après les élections régionales de mars 2004, le président de la République s'est exprimé le 1^{er} avril au soir sur deux chaînes de télévision. L'entretien avec deux journalistes commence par la reconnaissance d'un malaise des Français. Et le président d'énoncer quelques points saillants de cette grogne. En réponse aux craintes de la communauté scientifique, il annonce la mise en chantier d'une grande loi d'orientation de la recherche. L'intégration des enfants d'immigrés se fait avec difficulté, le risque du communautarisme pointe, malgré les efforts des services publics pour maintenir leur présence sur tout le territoire ; il envisage une grande loi d'orientation et de cohésion sociale. Et, il fixe un horizon à ces engagements. Le gouvernement remanié sous l'autorité du même Premier ministre a cent jours pour introduire une inflexion significative¹⁴. On se trouve totalement dans le premier quadrant : visible et court terme.

14. Combien de fois, nos dirigeants ont-ils joué (ou fait mine de jouer) le destin du pays en cent jours ? Ces énoncés politiques qui puisent dans l'imaginaire de la Révolution et du Premier Empire viennent illustrer notre argumentation en faveur du temps long.

Pourtant, nous avons de bonnes raisons de croire qu’une partie des problèmes dont souffre le pays se situe moins dans les grands choix que dans les mises en œuvre de détail. Avant de vouloir changer les architectures et reconstruire la maison commune, on pourrait inspecter sa plomberie. Les flux circulent-ils dans le bon sens et pour les bénéficiaires attendus ? Si ce n’est le cas, quelles en sont les conséquences sur le sentiment d’appartenance à la Nation ? Quelle énergie est consommée à gérer cette mécanique circulaire complexe [Gilbert et Thoenig, 1999] ? Certains protocoles conçus hier doivent-ils être maintenus inchangés ?

Le politique ne se penche pas assez sur les détails ; rares sont les remises en cause et les nettoyages du stock existant. Les institutions et les règles de la société politique se développent ; on ajoute des couches pour répondre aux nouveaux problèmes ; la dernière a tendance à occulter celles qui précèdent. C’est l’hypothèse d’une société institutionnellement sédimentée.

	Mise en œuvre 1/3 ans	Élaboration sur 10/100 ans
Grandes institutions et grands principes	(I)	(III)
Règles de droit, méthodes de calcul, normes techniques	(II)	(IV)

La montée des instruments dans l’action collective explique largement, selon nous, le désarroi du politique. Il est habité de représentations qui tournent autour des schémas de la rupture, du volontarisme. Or, ses marges de jeu sont faibles. Il accommode plus qu’il n’engage des ruptures, car le monde où il agit est déjà peuplé de nombreux artefacts. Étonnante situation de décalage entre un politique qui ambitionne de changer le monde, parle au nom de la justice et de grands principes alors qu’il a délégué une partie de son travail à de multiples pilotes.

Avec le développement de la règle, la multiplication des automates et des formats d’information, des pans entiers de l’action finissent par échapper aux acteurs politiques. Hier, ils avaient un pouvoir car ils se trouvaient en prise directe avec les problèmes des individus. Aujourd’hui, le même acteur politique écoute, aiguille la demande qui lui est faite vers le dispositif *ad hoc*. L’action y a gagné en efficacité,

c'est absolument indéniable, mais elle y a perdu dans la relation personnelle qui unit le sujet politique à ses représentants.

Cette prise en compte des instruments conduit aussi à revoir la question de l'expression des groupes d'intérêt dans les sociétés démocratiques. La lecture que nous proposons donne à voir une multiplication des lieux où des influences peuvent s'exercer ; elles ne se limitent plus au travail de lobbying au Parlement, c'est évident. Si une partie du travail du politique se trouve déléguée à des pilotes, alors leur définition comme la mise au point des schémas d'information qu'ils véhiculent s'avère stratégique. Une stratégie d'influence va devenir toute aussi efficace en travaillant en amont à l'élaboration des catégories qui contribuent à définir ces pilotes [Le Galès, 2001]. Cela pose des questions nouvelles en termes de démocratie. Cet élargissement du cercle des acteurs dans une démocratie technique conduit-elle, comme le pensent Callon, Lascoumes et Barthe à la multiplication de « forums hybrides » [2001], ou n'assiste-t-on pas au développement de stratégies d'influence des acteurs les plus stratégiques, terriblement efficaces, car elles sont discrètes et pèsent sur l'amont de l'amont de l'action collective ?

Au fond, il manque à l'action de gouverner deux dimensions pour rester en prise sur les choses. Sur l'axe des instruments, l'attention se limite trop souvent aux lois et aux grandes institutions, or quelque chose se joue aussi à un niveau plus fin, plus technique : standards techniques, protocoles de calcul. Sur l'axe du temps, la réflexion politique se concentre trop sur le commencement de l'action et ensuite on fait comme si tout découlait. Le politique sait se mobiliser rapidement sur ce qui devient turbulent, c'est même sa justification première ; il a bien plus de mal à évaluer, à faire des mises à plat pour reconfigurer les choses après une série d'adaptations incrémentales. Pourtant, ces ajustements qui viennent préciser les principes posés par la loi finissent par avoir une composante politique qui peut même contrecarrer significativement les choix d'origine. Donc gouverner suppose de pouvoir travailler sur ces deux registres de l'action et de la temporalité. Ne pas le faire, c'est s'exposer à laisser échapper beaucoup de choses.

BIBLIOGRAPHIE

- ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE, *Guide de l'affermage du service de la distribution d'eau potable*, Paris, juin 2001.
- AUBY (J.-M.) et Ducos-Ader (R.), *Grands Services publics et entreprises nationales*, Paris, PUF (1^{re} éd. 1969), 1975.
- BARROS (F. de), « Secours aux chômeurs et assistances durant l'entre-deux-guerres », *Politix*, 53, 2001, p. 117-144.
- BELLE (F.), *Tentation de la haute mer*, Paris, Seghers, 1992.
- BOURJOL (M.), *La Réforme municipale*, Paris, Berger Levrault, 1975.
- BRAUDEL (F.), *La Dynamique du capitalisme*, Paris, Arthaud, 1985.
- CALLON (M.) et LATOUR (B.), *La Science telle qu'elle se fait*, Paris, La Découverte, 1991.
- CALLON (M.), LASCOUMES (P.) et BARTHE (Y.), *Agir dans un monde incertain*, Paris, Le Seuil, 2001.
- CASTEL (R.), *Les Métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat*, Paris, Fayard, 1995.
- CHANDLER (A. D.), *The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1977.
- CHATZIS (K.) et DUPUY (G.), « How to Dispense with Empirism : The "Caquot Formula" and Post-War Drainage Policy in France », *Water Policy*, 2, 2000, p. 267-281.
- CHATZIS (K.), *La Pluie, le métro et l'ingénieur*, Paris, L'Harmattan, 2000.
- DEUTSCH (J.-C.) et VULLIERME (M.), « L'évolution des techniques », *Flux*, 52-53, avril-septembre 2003, p. 17-26.
- DUMONS (B.) et POLLET (G.), « Espaces politiques et gouvernement municipaux dans la France de la Troisième République », *Politix*, 53, 2001, p. 15-32.
- DUPUY (G.) et KNAEBEL (G.), *Assainir la ville hier et aujourd'hui*, Paris, Dunod, 1982.
- DUROY (S.), *La Distribution d'eau potable en France*, Paris, LGDJ, 1996.
- EYRAUD (C.), « Pour une approche sociologie de la comptabilité. Réflexions à partir de la réforme comptable chinoise », *Sociologie du travail*, 45, octobre-décembre 2003, p. 491-508.
- FOURQUET (F.), *Les Comptes de la puissance. Histoire de la comptabilité nationale et du Plan*, Paris, Encres-Recherches, 1980.
- GILBERT (G.) et THOENIG (J. C.), « Les cofinancements publics : des pratiques aux rationalités », *Revue d'économie financière*, 51, 1999, p. 45-78.

- GOODY (J.), *L'Orient en Occident*, Paris, Le Seuil, 1999.
- GOUBERT (J.-P.), *La Conquête de l'eau*, Paris, Robert Laffont, 1986.
- GUERIN-SCHNEIDER (L.) et LORRAIN (D.), « Note de recherche sur une question sensible », *Flux*, 52-53, avril-septembre 2003, p. 35-54.
- LE CHATELIER (G.), « L'évolution du cadre juridique », *Flux*, 52-53, avril-septembre 2003, p. 27-34.
- LE GALÈS (P.), « Est maître des lieux celui qui les organise. The Europeanisation of Regional Policy in France », dans N. FLIGSTEIN, W. SANDHOLZ et A. STONE (eds), *The Institutionalisation of Europe*, Oxford, Oxford University Press, 2001.
- LEMARCHAND (Y.), *Du dépérissement à l'amortissement*, Nantes, Ouest Éditions, 1993.
- LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLVÉ (P.) et GENEVOIS (B.), *Les Grands Arrêts de la jurisprudence administrative*, Paris, Dalloz, 1999 [12^e éd.].
- LORRAIN (D.), *La Naissance des grandes organisations locales. La mairie de Lorient, 1884-1990*, Paris, CEMS, dactylo, 1992, 54 p.
- LORRAIN (D.), « Le politique sans le dire, l'implicite des réformes de la Banque mondiale sur le gouvernement des villes », *Revue française d'administration publique*, 2003, p. 381-394.
- MENDRAS (H.), *Éléments de sociologie*, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2002.
- MENDRAS (H.) et FORSÉ (M.), *Le Changement social*, Paris, Armand Colin, coll. « U », 1983.
- MÉNY (Y.), *La Corruption de la République*, Paris, Fayard, 1992.
- NORTH (D. C.), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- OGIEN (A.), *L'Esprit gestionnaire*, Paris, Éditions de l'EHESS, 1995.
- ROQUEPLO (P.), *Climats sous surveillance*, Paris, Economica, 1993.
- ROSANVALLON (P.), *Le Modèle politique français*, Paris, Le Seuil, 2004.
- TARR (J.), « Perspectives souterraines. Les égouts et l'environnement humain dans les villes américaines, 1850-1933 », *Annales de la recherche urbaine*, 23-24, juillet-décembre 1984, p. 65-89.
- SYNDICAT DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D'EAU, Journée d'information sur « le renouvellement des installations », document de travail, Paris, 4 décembre 1997.